

Warszawa, dnia 22 marca 2024 r.

BEOS-WP/WOSR-539/24

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

CEL: ETAPY IZ-01-SZEFASZ
L. J. DS. 1120.112.2024
Data wpływu 26.03.2024

**Ocena Skutków Regulacji
zawartej w poselskim projekcie**

**ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
(druk sejmowy nr 261)**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

W uzasadnieniu projektu wskazano, że jego celem jest zapewnienie profesjonalizmu i fachowości w zarządzaniu mieniem publicznym poprzez podniesienie wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenie kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z realizacją tego zamierzenia wnioskodawca wiąże rozciągnięcie na spółki, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna, przepisów dotyczących jednostek interesu publicznego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.5.2014 r., s. 77, ze zm., dalej: rozporządzenie 537/2014). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian do funkcjonującego obecnie mechanizmu opiniowania kandydatów do organów nadzorczych.

Projekt w sposób szczególny odnosi się do spółek, w których Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym współnikiem lub akcjonariuszem. W tym zakresie projekt przewiduje wprowadzenie w organach nadzorczych przedmiotowych spółek nowej instytucji – członka niezależnego. Poza wymogami formalnymi odnoszącymi się do kandydatów na

członków niezależnych, projekt w sposób szczególny reguluje procedurę ich powoływania.

Projektodawcy wskazują, że celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku *korupcji politycznej*. Projektowane regulacje zakazują więc finansowania działalności partii politycznych oraz komitetów wyborczych przez członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Projektodawcy odnotowują, że w obecnym stanie prawnym, mimo obowiązywania przepisów zakazujących finansowania działalności partii i komitetów przez osoby prawne, w tym spółki, przepisy te są obchodzone poprzez wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne pełniące wskazane funkcje. Proponowane w projekcie regulacje mają ograniczać możliwość pośredniego finansowania działalności politycznej przez podmioty gospodarcze kontrolowane przez państwo.

Projekt przewiduje wprowadzenie pełnej jawności wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. W tym celu proponuje się utworzenie publicznie dostępnego rejestru wynagrodzeń.

Celem projektu jest także całkowita likwidacja możliwości zatrudniania w organach nadzorczych i zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego osób pełniących funkcje publiczne.

II. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

1. [Zmieniane akty prawne] Projekt przewiduje wprowadzenie zmian następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 125, dalej: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub u.z.m.p.),

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679),

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266),

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1215, dalej: ustawa o partiach politycznych lub u.p.p.),

5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090, dalej: ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne lub u.o.d.g.),

6) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408, dalej: Kodeks wyborczy),

7) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991),

8) ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1957 ze zm.).

Proponowane zmiany obejmują w głównej mierze przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Merytoryczne zmiany Kodeksu wyborczego, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o partiach politycznych mają charakter punktowy. Nowelizacja pozostałych ustaw ma zaś charakter dostosowujący.

2. [Zmiany u.z.m.p. – jednostka interesu publicznego] Projekt przewiduje, że do spółek, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna, zastosowanie mają znaleźć przepisy rozporządzenia 537/2014 dotyczące jednostek interesu publicznego. W opinii z dnia 7 marca 2024 r. dotyczącej oceny zgodności przedmiotowego projektu z prawem Unii Europejskiej uznano, że: *Projekt w zakresie, w jakim przewiduje, że do spółek, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna, stosować będzie się przepisy dotyczące jednostek interesu publicznego rozporządzenia 537/2014 (dodawany art. 6a w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – art. 1 pkt 2 projektu ustawy) może być uznany za sprzeczny z art. 288 akapit drugi TfUE w związku z rozporządzeniem 537/2014¹.*

W uzasadnieniu powyższej tezy wskazano, że: *Zakres podmiotowy rozporządzenia 537/2014 określony jest pojęciem jednostek interesu publicznego. W tym zakresie rozporządzenie 537/2014 (art. 3) odsyła do definicji użytej w dyrektywie 2006/43. Zgodnie z dyrektywą 2006/43 jednostki interesu publicznego oznaczają:*

¹ B. Pawłowski, *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Michał Kobosko)*, BEOS-WPEiM-537/24.

a) jednostki, dla których właściwym jest prawo państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregośkolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE²;

b) instytucje kredytowe określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE³, inne niż instytucje, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2013/36;

c) zakłady ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EWG)⁴; lub

d) jednostki wyznaczone przez państwa członkowskie jako jednostki interesu publicznego, na przykład jednostki o istotnym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników.

Dyrektywa 2006/43 jest implementowana do prawa polskiego przez ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym⁵ oraz ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowość⁶.

Rozporządzenie 537/2014 nie obejmuje zatem swoim zakresem – jako odrębnej kategorii podmiotów – spółek, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna. Mogą być one objęte zakresem tego rozporządzenia tylko wtedy, gdy należą do którejś z kategorii podmiotów objętych pojęciem jednostki interesu publicznego. Przyjęcie proponowanego art. 6a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oznaczałoby rozszerzenie przez Polskę zakresu podmiotowego rozporządzenia 537/2014. Należy wskazać, że dyrektywa 2006/43 zezwala państwom członkowskim na rozszerzenie zakresu podmiotowego

² Obecnie: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014, str. 349, ze zm.) (zob. art. 94 akapit drugi).

³ Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, s. 338, ze zm.

⁴ Dz. Urz. EWG L 374, 31.12.1991, s. 7, ze zm.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.

pojęcia jednostek interesu publicznego (art. 2 pkt 13 lit. d⁷). Konsekwencją skorzystania przez państwo członkowskie z tego uprawnienia byłoby w pierwszej kolejności stosowanie do tych dodatkowych podmiotów dyrektywy 2006/43, a dopiero w dalszej kolejności, w sposób pośredni, rozporządzenia 537/2014. Jak jednak zaznaczył Autor zacytowanej opinii: opinia nie dotyczy oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej możliwości rozciągnięcia definicji jednostek interesu publicznego, użytej w art. 2 pkt 13 dyrektywy 2006/43, na spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne.

3. [Zmiany u.z.m.p. – członek niezależny] Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji niezależnego członka organu nadzorczego (proponowane nowe brzmienie art. 2 pkt 6a u.z.m.p.). Przez pojęcie członka niezależnego należy rozumieć członka organu nadzorczego spółki, w której Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, który spełnia w odniesieniu do tej spółki warunki określone w art. 129 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm., dalej: u.b.r.). Przywołany przepis odnosi się do niezależnych członków komitetu audytu, który działa w jednostkach zainteresowania publicznego (art. 128 ust. 1 u.b.r.). Zgodnie z art. 129 ust. 3 zdanie drugie u.b.r. uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;

⁷ Jak zaznaczono w przypisie do zacytowanego fragmentu opinii: Na gruncie prawa polskiego definicja jednostek interesu publicznego zamieszczona jest w art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;

4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;*

10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.*

Projekt formułuje także dalsze ograniczenia adresowane do członków niezależnych. Poza ogólnymi wymogami, które spełniać musi każdy kandydat na członka organu nadzorczego spółki wskazywany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, członkiem niezależnym nie może być osoba:

1) należąca do partii politycznej;

2) która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego pełniła funkcję wymienioną w art. 1 lub 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

3) która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego wykonywała mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego;

4) która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego była zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyła pracę lub usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Projekt przewiduje, że członkowie niezależni mają być powoływani w liczbie 3 w organach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (lub spółkach z wyłącznym udziałem takich spółek lub z wyłącznym udziałem państwowych osób prawnych) składających się z 7 osób.

4. [Zmiany u.z.m.p. – Komitet Dobrego Zarządzania] Projekt przewiduje utworzenie Komitetu Dobrego Zarządzania (dalej: „Komitet”) w miejsce funkcjonującej obecnie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (dalej: „Rada”). Realizacja tego zamierzenia wiąże się z propozycją nadania nowego brzmienia rozdziałowi 4 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Projektowany art. 24 u.z.m.p. stanowić ma, że Komitet Dobrego Zarządzania jest organem stojącym na straży profesjonalizmu w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz wykonywaniu innych funkcji zarządczych wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Komitet ma realizować funkcje zbliżone do

Rady, przy czym najistotniejsze zmiany w stosunku do stanu obecnego dotyczyć mają zakresu jego kompetencji oraz zasad powoływania członków.

Jeśli chodzi o kompetencje Komitetu, podobnie jak w przypadku obecnej Rady, do jego zadań należeć ma wyrażanie opinii dotyczących:

- 1) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
 - a) Skarb Państwa,
 - b) państwową osobę prawną,
 - c) spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
 - d) podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- 2) kandydatów na pełnomocników wspólnika;
- 3) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust. 1;
- 4) kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych.

W odróżnieniu od Rady, Komitet nie będzie już natomiast wyrażał opinii dotyczących kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 u.z.m.p.⁸ oraz dotyczących spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Najistotniejszą zmianą w obszarze zadań i kompetencji jest **przypisanie Komitetowi prawa do powoływania i odwoływania członków niezależnych organów nadzorczych** w spółkach, w których Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna⁹ jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem [projektowany art. 25 ust. 1 pkt 1) u.z.m.p.]. Stosownie do treści projektowanego art. 26 ust. 1 u.z.m.p. Komitet przeprowadzać ma otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na członków niezależnych organu nadzorczego danej spółki. W ten sposób, w odniesieniu do spółek jednoosobowych, Komitet przestaje pełnić jedynie funkcje opiniodawczo-doradczą, a zostaje wyposażony w

⁸ Chodzi tu o opinię wyrażaną na wniosek organów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, a także wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

⁹ Zaznaczyć należy, że ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym w art. 3 ust. 3 pkt 2) stanowi, że państwową osobą prawną jest także spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest więc państwową osobą prawną. Wydaje się, że projekt wymaga korekty w tym zakresie.

kompetencje ze sfery *dominium*, tj. staje się podmiotem uprawnionym do wykonywania części uprawnień Skarbu Państwa w obszarze związanym z wykonywaniem praw z akcji lub udziałów stanowiących mienie państwowe. Co do zasady bowiem kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji (patrz np.: art. 19 ust. 1 u.z.m.p.).

Komitet Dobrego Zarządzania ma zostać wyposażony także w inne **nowe zadania i kompetencje** takie jak:

1) wyrażanie opinii w sprawie kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez organ administracji rządowej;

2) zatwierdzanie regulaminów postępowań kwalifikacyjnych na członków organów zarządzających w spółkach, w których Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem;

3) opracowanie Kodeksu Dobrego Ładu Korporacyjnego określającego wytyczne w sprawie postępowań kwalifikacyjnych na członków organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, a także wynagrodzeń osób zasiadających w tym organach;

4) monitorowanie postępowań kwalifikacyjnych na członków organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych;

5) występowanie do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o podjęcie kontroli spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie legalności i gospodarności ich działalności;

6) opiniowanie sprawozdania Prezesa Prokuratury Generalnej o stanie mienia Skarbu Państwa.

Projekt przewiduje istotne zmiany w zakresie powoływania członków Komitetu. Obecnie w skład Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów (4 członków) i ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (4 członków). W skład Komitetu wchodzić ma natomiast 7 członków powoływanych przez Radę Ministrów na pięcioletnią kadencję **spośród kandydatów zgłoszonych przez:**

1) reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015) **organizacje związkowe**;

2) reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego **organizacje pracodawców**;

3) **rektorów uczelni wyższych** uprawnionych do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Niezależnie od upływu kadencji, członkostwo w Komitecie będzie mogło ustać w wyniku odwołania przez Radę Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ale wyłącznie z uwagi na stwierdzony konflikt interesów lub inne zachowanie naruszające zasady bezstronności i niezależności Komitetu albo naruszenie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Proponowane zmiany w zakresie członkostwa w Komitecie (wyznaczanie kandydatów przez organizacje związkowe i pracodawców, kadencyjność i ograniczenie możliwości wcześniejszego odwołania) w sposób istotny ograniczają swobodę przy realizacji zadań w zakresie powoływania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

5. [U.z.m.p. – ogólne wymogi wobec kandydata na członka organu nadzorczego] Poza opisanymi wyżej zmianami dotyczącymi instytucji członka niezależnego, projekt przewiduje także modyfikację wymogów ogólnych, które spełniać musi każdy kandydat na członka organu nadzorczego wskazywany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. W tym zakresie istotna wydaje się rezygnacja z egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych [skreślenie art. 19 ust. 1 pkt 1) lit. j i k] jako warunku dopuszczającego do wskazania kandydata. Innymi słowy, osoba legitymująca się zdaniem egzaminem nie będzie już mogła zostać wskazana jako kandydat na członka organu nadzorczego, o ile nie będzie legitymowała się spełnieniem któregośkolwiek innego warunku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 lit. a-i u.z.m.p. Przedmiotowy egzamin nie będzie już więc uprawniał do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego. Wątpliwości budzi w tym kontekście zasadność utrzymania w mocy art. 21 u.z.m.p., który określa zasady przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie kryterium negatywnego dla kandydatów w postaci zakazu wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki.

Trzecią zmianą wartą odnotowania jest dopuszczenie jako kandydata na członka organu zarządzającego osób, które poza spełnieniem kryteriów z art. 19 ust. 1 pkt 1 u.z.m.p. posiadają stopień naukowy doktora nauk – obok obecnych ekonomicznych, prawnych i technicznych – także o zarządzaniu.

Trzeba zaznaczyć, że projekt przewiduje rezygnację konieczności przedkładania informacji o niekaralności kandydata na członka organu nadzorczego (obecny art. 25 ust. 3 pkt 3 u.z.m.p.).

6. [U.z.m.p. – Rejestr wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych] Projekt przewiduje utworzenie Rejestru wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (projektowany rozdział 8a u.z.m.p.), zwanego „Rejestrem wynagrodzeń”. Rejestr wynagrodzeń prowadzić ma minister właściwy ds. aktywów państwowych. Rejestr ten ma być rejestrem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 307). Rejestr wynagrodzeń obejmować ma dane takie jak:

1) oznaczenie spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,

2) oznaczenie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego lub zarządzającego państwowej osoby prawnej,

3) imiona, nazwisko oraz numer PESEL osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego lub organu zarządzającego,

4) datę powołania w skład organu nadzorczego lub organu zarządzającego oraz datę odwołania,

5) oznaczenie kadencji – o ile osoba została powołana na określoną kadencję w skład organu nadzorczego lub organu zarządzającego,

6) kwotę wynagrodzenia, w tym ze świadczeniami dodatkowymi i nagrodą roczną osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego lub organu zarządzającego, wypłaconego w poszczególnych miesiącach niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub świadczenia usług.

Dane w Rejestrze wynagrodzeń mają być jawne.

W przywołanej wcześniej opinii z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej stwierdzono, że *zakładane przez projekt ograniczenie ochrony danych osobowych, polegające na ujawnianiu gromadzonych w Rejestrze danych obejmujących numery PESEL osób wchodzących w skład organów nadzorczych lub organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych może być uznane za wykraczające ponad to, co niezbędne do osiągnięcia celów zakładanych przez projektowaną ustawę, jakimi są „zapewnienie profesjonalizmu i fachowości w zarządzaniu majątkiem publicznym”*. Projektowane art. 44a ust. 3 pkt 3 – w zakresie, w jakim dotyczy numeru PESEL – w związku z art. 44a ust. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym mogą zostać w tym względzie uznane za sprzeczne z art. 5 ust. 1 lit. c i e, art. 6 ust. 3 oraz art. 23 RODO¹⁰ w związku z art. 8 EKPC¹¹, art. 7 i art. 8 KPPUE¹² oraz art. 1 ust. 2 RODO¹³.

W nawiązaniu do oceny zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej należy także podnieść wątpliwości natury konstytucyjnej, jeśli chodzi o ochronę prawa do prywatności (art. 47 oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP). **Projekt wymaga analizy pod kątem zgodności z konstytucją w zakresie w jakim przewiduje jawność numerów PESEL oraz wynagrodzeń osób objętych obowiązkiem, o którym mowa w projektowanym art. 44a u.z.m.p.** Stosowanie tego przepisu nie ogranicza się bowiem wyłącznie do spółki, w której Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym współnikiem lub akcjonariuszem, a literalnie obejmuje każdą spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych bez względu na wielkość tego udziału.

¹⁰ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1, ze zm. Przypis: A.K.

¹¹ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm. Przypis: A.K.

¹² Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.6.2016, str. 389–405. Przypis: A.K.

¹³ B. Pawłowski, *op.cit.*

7. [Zmiany ustawy o partiach politycznych oraz Kodeksu wyborczego – finansowanie partii politycznych oraz komitetów wyborczych] Projekt przewiduje wprowadzenie zmian do ustawy o partiach politycznych oraz Kodeksu wyborczego w zakresie dotyczącym finansowania. W tym zakresie przewiduje się wprowadzenie do art. 25 ustawy o partiach politycznych nowego ustępu 1a, który ustanawiać ma zakaz dokonywania wpłat na rzecz partii politycznej oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej przez osoby wchodzące w skład organu nadzorczego lub organu zarządzającego spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, o których mowa w u.z.m.p. Zmiany dotyczące Kodeksu wyborczego obejmują natomiast dodanie § 4a w art. 132, który ustanawiać ma zakaz dokonywania wpłat na komitet wyborczy przez te same osoby.

8. [Zmiany ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne] Zmiany dotyczące ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne realizują dwa zamierzenia. Po pierwsze, projekt przewiduje dodanie w art. 2 u.o.p.d. nowego punktu 10a, wskazującego na osoby pełniące funkcje „członka Komitetu Dobrego Zarządzania”. Skutkiem tej zmiany będzie objęciem członków Komitetu Dobrego Zarządzania ograniczeniami przewidzianymi przez u.o.p.d.

Po drugie, projekt przewiduje skreślenie art. 6 u.o.p.d., który stanowi obecnie, że adresowany do osób pełniących funkcje publiczne zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1 u.o.p.d., nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10 u.o.p.d., o ile zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby. Sensem wprowadzenia proponowanej zmiany jest likwidacja obowiązującego dziś wyłączenia umożliwiającego niektórym osobom pełniącym funkcje publiczne (np. pracownikom urzędów państwowych zajmującym stanowiska kierownicze lub równorzędne pod względem płacowym, radcom Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, referendarzom i pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, osobom pełniącym funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego, NBP, członkom zarządu w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu

Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, pracownikom agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska równorzędne) zasiadania w organach spółek z udziałem: Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związków lub innych osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Proponowana zmiana skorelowana jest z uchYLENIEM ust. 3 w art. 19c u.z.m.p.

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Oceniany projekt ustawy odnosi się do szeregu kwestii związanych z łaodem korporacyjnym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, dlatego analizę rozwiązań przyjętych w wybranych państwach UE przedstawiono w podziale tematycznym, koncentrując się na następujących zagadnieniach: (1) powoływanie niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa (*state-owned enterprises*, SOE), w tym organy odpowiedzialne za powoływanie takich członków; (2) liczebność rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa; (3) ogólne wymogi w zakresie kwalifikacji kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa; (4) objęcie spółek z udziałem państwa przepisami rozporządzenia (UE) 537/2014; (5) jawność wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem państwa, (6) zakaz wpłat na rzecz partii politycznych i komitetów wyborczych przez osoby wchodzące w skład rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem państwa.

(1) Powoływanie niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa

Kategorię niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa, którzy podlegają dodatkowym wymogom w stosunku do pozostałych członków rad nadzorczych, wyodrębniono w ustawodawstwie lub dokumentach określających politykę własnościową państwa w **Bułgarii, Danii, Holandii, na Litwie i Łotwie**.

W Bułgarii, zgodnie z art. 22 ustawy o przedsiębiorstwach publicznych¹⁴, niezależni członkowie organów kontrolnych¹⁵ muszą stanowić co najmniej 1/3, ale nie więcej niż 1/2 wszystkich członków oraz, poza ogólnymi wymogami mającymi zastosowania do członków organów kontrolnych (por. pkt. (3)), nie mogą być: pracownikami przedsiębiorstwa publicznego; udziałowcami/partnerami w tym samym przedsiębiorstwie publicznym; osobami, które osobiście lub za pośrednictwem osób powiązanych utrzymują stosunki handlowe z przedsiębiorstwem publicznym; wyłącznymi przedsiębiorcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki handlowej prowadzącej taką samą lub podobną działalność jak spółka publiczna; osobami spokrewnionymi z członkiem organu zarządzającego lub z innym członkiem organu kontrolnego. Przedstawiciele państwa w organach kontrolnych nie mogą być członkami niezależnymi. Wszyscy członkowie organów zarządzających i kontrolnych są wybierani i mianowani po przeprowadzeniu konkursu. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o przedsiębiorstwach publicznych Agencja Przedsiębiorstw Publicznych i Kontroli (*Агенцията за публичните предприятия и контрол*)¹⁶, pełniąca funkcje jednostki koordynującej politykę państwa w zakresie przedsiębiorstw publicznych, powołuje komitet nominacyjny. Komitet składa się z 9 członków, z których 3 jest mianowanych przez organ wykonujący prawa państwa, 3 jest pracownikami Agencji Przedsiębiorstw Publicznych i Kontroli, a 3 jest niezależnymi ekspertami.

W Danii¹⁷ politykę państwa w obszarze wykonywania praw i obowiązków w zakresie nadzoru właścicielskiego określono w dokumencie „Polityka własnościowa państwa”, z kwietnia 2015 roku¹⁸. W dokumencie podkreślono, że większość członków organów spółek z udziałem państwa musi być niezależna. Niezależność należy oceniać przede wszystkim na podstawie kryteriów określonych w rekomendacjach

¹⁴ Закон за публичните предприятия, <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137196641>. Przedsiębiorstwa publiczne obejmują spółki z udziałem państwa oraz przedsiębiorstwa państwowe.

¹⁵ Ustawa stanowi, że członkowie organów zarządzających i kontrolnych to: członkowie rad nadzorczych i zarządów w spółkach akcyjnych o strukturze dwupoziomowej, rada dyrektorów w spółkach akcyjnych o strukturze jednopoziomowej, kierownicy i kontrolerzy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie zarządów i dyrektorzy wykonawczy w przedsiębiorstwach państwowych ustanowionych na mocy prawa.

¹⁶ <https://appk.government.bg/>.

¹⁷ W Danii dla zarządzania spółkami z udziałem państwa preferowany jest model jednopoziomowy (dominujący w Danii). Nie funkcjonuje więc wyodrębniony organ nadzorujący w postaci rady nadzorczej, a organem nadzorującym i zarządzającym jest rada dyrektorów.

¹⁸ *Statens ejerskabspolitik*, April 2015, <https://fm.dk/media/13638/Statensejerskabspolitik.pdf>; dokument dostępny wyłącznie w j. duńskim; przy opracowaniu korzystano z tłumaczenia maszynowego (DeepL).

Komisji ds. Dobrego Ładu Korporacyjnego (*Komitéen for god Selskabsledelse*)¹⁹. Zgodnie z tymi kryteriami członkiem rady dyrektorów nie może być osoba, która m.in.: w momencie sprawowania funkcji w radzie dyrektorów (lub 5 lat wstecz) pełniła kierownicze funkcje wykonawcze w spółce, spółce zależnej lub spółce należącej do grupy; w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywała duże wynagrodzenie od spółki, spółki zależnej lub spółki należącej do grupy, działając w innym charakterze niż członek rady dyrektorów; reprezentuje lub jest powiązana z akcjonariuszem większościowym; jest lub była w ciągu ostatnich 3 lat zatrudniona/jest lub była partnerem w spółce wybranej przez walne zgromadzenie jako audytor spółki; jest członkiem rady dyrektorów od ponad 12 lat lub jest blisko spokrewniona z osobami, które nie są niezależne wg powyższych kryteriów. W Danii nie powołano odrębnego organu odpowiedzialnego za powoływanie lub opiniowanie kandydatów na członków rad dyrektorów w spółkach z udziałem państwa. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie „Polityka własnościowa państwa” kwestie wyboru członków do rad dyrektorów spółek z większościowym udziałem państwa są dyskutowane przez rząd na podstawie informacji przekazanych przez właściwych ministrów po rozmowach z przewodniczącymi rad dyrektorów danych spółek. W spółkach, w których państwo jest udziałowcem mniejszościowym minister wpływa na skład i profil kompetencyjny rady dyrektorów poprzez komitet nominacyjny, dialog z innymi udziałowcami oraz w ramach walnego zgromadzenia.

W Holandii w „Podręczniku nominacji w spółkach z udziałem państwa”²⁰ przyjęto, że członkowie rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa powinni być niezależni. Ze względu na pożądaną niezależność oraz zapobieganie pojawieniu się konfliktu interesów członkami rad nadzorczych nie mogą być m.in. minister lub sekretarz stanu, członkowie parlamentu oraz urzędnicy służby cywilnej i inne osoby zajmujące stanowiska, które są hierarchicznie odpowiedzialne wobec członka rządu. W przypadku zajmowania stanowisk np. członka Parlamentu Europejskiego, Rady Stanu (*Raad van State*) czy Trybunału Obrachunkowego (*Algemene Rekenkamer*) rada nadzorcza bada czy członek rady zachowa niezależność i na tej podstawie

¹⁹ *Danish Recommendations on Corporate Governance*, 2 December 2020, <https://corporategovernance.dk/sites/default/files/2023-08/Danish-recommendations-corporate-governance-02122020.pdf>.

²⁰ *Handboek Benoemingen Staatsdeelnemingen. Beleid en proces van de staat als aandeelhouder ten aanzien van benoemingen van commissarissen en bestuurders van staatsdeelnemingen*, 07.2023, <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-76f74d2dfcaf740998876432814cfa264d6b5c70/pdf>; dokument dostępny wyłącznie w j. niderlandzkim; przy opracowaniu korzystano z tłumaczenia maszynowego (DeepL).

przedstawiciel rządu zajmuje stanowisko o możliwości wyboru na członka rady nadzorczej. Ponadto w zakresie niezależności członków rady nadzorczej „Podręcznik nominacji w spółkach z udziałem państwa” odsyła do postanowień „Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego”²¹, który przewiduje, że większość członków rady nadzorczej musi być niezależna. Członek niezależny m.in. nie może (a także jej/jego bliscy) być pracownikiem lub członkiem zarządu spółki lub podmiotu z nią powiązanego (w tym w ciągu 5 ostatnich lat), otrzymywać wynagrodzenia od spółki lub podmiotu z nią powiązanego z tytułu innego niż wynagrodzenie członka rady nadzorczej, pozostawać w stosunkach biznesowych ze spółką lub podmiotem z nią powiązanym w ciągu roku przed nominowaniem do rady nadzorczej, posiadać co najmniej 10% akcji w spółce.

Na Litwie, zgodnie z art. 23¹ ustawy o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem państwowym i komunalnym oraz jego wykorzystaniu²², co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi być członkami niezależnymi (w przypadku spółek zależnych 1/3 członków)²³. Kandydat na niezależnego członka rady nadzorczej musi spełniać kryteria określone w art. 23¹ ust. 7 ustawy o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem państwowym i komunalnym oraz jego wykorzystaniu, m.in.: nie może przez co najmniej rok wcześniej być urzędnikiem służby cywilnej lub pracownikiem spółki, spółek zależnych lub dominujących oraz powiązanej z nimi osoby prawnej; nie może być osobą bliską osoby zarządzającej spółką zależną lub dominującą w stosunku do spółki; nie ma znaczących powiązań biznesowych ze spółką, jej spółką zależną lub dominującą lub powiązaną osobą prawną; nie był partnerem, członkiem organu kolegiального lub pracownikiem firmy audytorskiej, która przeprowadza lub przeprowadzała audyty spółki; nie był członkiem organu kolegiального spółki, jej spółki zależnej lub dominującej przez okres dłuższy niż 10 lat. Procedura wyboru niezależnych członków rady nadzorczej została określona w decyzji rządu o zatwierdzeniu opisu wyboru kandydatów do kolegialnych organów nadzorczych lub

²¹ *The Dutch Corporate Governance Code*, <https://www.mccg.nl/publicaties/codes/2022/12/20/dutch-corporate-governance-code-2022>.

²² *Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas*, 1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII-729, <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/IGOEPXaaYp>; tekst ustawy dostępny wyłącznie w j. litewskim; przy opracowaniu korzystano z tłumaczenia maszynowego (DeepL).

²³ *State-Owned Enterprises in Lithuania 2022/2023*, https://governance.lt/wp-content/uploads/2023/11/VKC-VVI-Metine-Ataskaita_2023_EN_.pdf.

zarządzających spółek z udziałem państwa (tzw. wytyczne w sprawie nominacji)²⁴. Przewiduje ona przedłożenie komisji nominacyjnej przez agencję rekrutacyjną listy kandydatów do rady nadzorczej. Komisja nominacyjna dokonuje wyboru najlepszej kandydatury, którą przedkłada następnie na walnym zgromadzeniu. Komisja nominacyjna składa się z 5 członków zaproponowanych odpowiednio przez premiera, ministra wykonującego prawa własności w imieniu państwa, ministra gospodarki i innowacji oraz ministra finansów, a także przedstawiciela Centrum Koordynacji Zarządzania²⁵ (*Valdymo koordinavimo centras*)²⁶. Ponadto ministerstwo wykonujące prawa własności w imieniu państwa może zaprosić do komisji nominacyjnej ekspertów z innych instytucji, organów i organizacji²⁷.

Na Łotwie, zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy w sprawie zarządzania udziałami kapitałowymi państwa i spółkami kapitałowymi²⁸, właściciel udziałów kapitałowych musi zapewnić, aby co najmniej połowa członków rady nadzorczej była niezależna i spełniała łącznie następujące kryteria: (1) w okresie ostatnich 3 lat członek rady nadzorczej nie był członkiem rady nadzorczej, kontrolerem, pracownikiem, prokurentem lub osobą posiadającą prokurę, audytorem zewnętrznym danej spółki kapitałowej lub spółki kapitałowej z nią powiązanej, ani pracownikiem w spółce kapitałowej pełniącej funkcje audytora zewnętrznego w spółce kapitałowej, w której pełni funkcję członka rady nadzorczej; (2) członek rady nadzorczej lub członkowie jego rodziny (małżonek, dzieci, rodzice) nie otrzymują i w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymywali wynagrodzenia od danej spółki kapitałowej lub spółki od niej zależnej, z wyjątkiem przypadku, gdy członek rady nadzorczej otrzymuje lub otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej; (3) członek rady nadzorczej po wyborze na członka rady nadzorczej uzyskuje w danej spółce kapitałowej przychody wyłącznie z

²⁴ *Nutarimas dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo*, <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/hJozJPwkjx>.

²⁵ Centrum analityczne zapewniające spójne i profesjonalne zarządzanie spółkami z udziałem państwa. Strona internetowa Centrum: <https://governance.lt>.

²⁶ W przypadku spółek zależnych z udziałem państwa komisja nominacyjna składa się z przedstawiciela ministerstwa wykonującego prawa własności w imieniu państwa, 3 przedstawicieli spółki dominującej oraz przedstawiciela Centrum Koordynacji Zarządzania.

²⁷ *State-Owned Enterprises in Lithuania 2022/2023*, https://governance.lt/wp-content/uploads/2023/11/VKC-VVI-Metine-Ataskaita_2023_EN_.pdf.

²⁸ *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums*, <https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitāla-dalu-un-kapitālsabiedrību-parvaldības-likums>; wer. ang.: *Law on Governance of Capital Shares of Public Entity and Management of Capital Companies Thereof*, <https://likumi.lv/ta/en/en/id/269907-law-on-governance-of-capital-shares-of-public-entity-and-management-of-capital-companies-thereof>.

tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej; (4) członek rady nadzorczej lub członkowie jego rodziny (małżonek, dzieci, rodzice) nie dokonywali w ciągu ostatnich 3 lat transakcji o znacznej wartości bezpośrednio lub pośrednio, jako wspólnicy, akcjonariusze lub osoby zarządzające wyższego szczebla z daną spółką kapitałową; (5) członek rady nadzorczej nie pełni funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczej w innej spółce kapitałowej, która zawiera transakcje o znacznej wartości ze spółką kapitałową reprezentowaną przez członka rady nadzorczej; (6) w okresie ostatnich 3 lat członek rady nadzorczej nie był: a) urzędnikiem lub pracownikiem właściciela akcji kapitałowych lub podległej mu instytucji; b) członkiem zarządu spółki kapitałowej w holdingu właściciela udziałów kapitałowych lub zależnej od niego spółki kapitałowej lub podmiotu dominującego wobec niego; c) urzędnikiem administracyjnym w rozumieniu ustawy o strukturze administracji państwowej przez okres dłuższy niż jeden rok.

Potencjalni kandydaci na członków rady nadzorczej wyłanianiani są w drodze publicznej procedury zgłaszania kandydatów. W celu wyboru i oceny kandydatów do rad nadzorczych ustanawia się komitet ds. nominacji. W skład komitetu ds. nominacji wchodzi, z prawem głosu, przedstawiciele wyznaczeni przez akcjonariusza lub radę nadzorczą spółek kapitałowych oraz niezależni eksperci, a także przedstawiciele wyznaczeni przez organ koordynujący²⁹. W celu zapewnienia przejrzystości procesu oceny zgodności, w skład komitetu nominacyjnego mogą wchodzić obserwatorzy z prawem głosu doradczego. Komitet ds. nominacji składa się z osób posiadających doświadczenie w co najmniej jednym z następujących obszarów: (1) zarządzanie personelem, dobór i ocena kompetencji; (2) zarządzanie spółkami kapitałowymi; (3) doświadczenie w branży, w której spółka kapitałowa prowadzi działalność. Niezależnym ekspertem lub obserwatorem może być osoba, która nie podlega poleceniom wspólnika, organu koordynującego lub rady nadzorczej spółki kapitałowej w rozumieniu prawa handlowego oraz ustawy o ustroju administracji państwowej i która pełni funkcje doradcy w sposób neutralny i niezależny. W przypadku wyboru członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, których obrót netto w poprzednim roku sprawozdawczym przekroczył 21 mln EUR, a suma bilansowa przekroczyła 4 mln EUR, w procedurze nominacji dodatkowo uczestniczy konsultant ds. rekrutacji.

²⁹ Od 1 marca 2023 r. funkcje organu koordynującego pełni Kancelaria Państwa (*Valsts kanceleja*).

W Czechach, Estonii, Francji³⁰ i Niemczech (w ustawach przyjętych na poziomie federalnym³¹) nie wyodrębniono kategorii członków niezależnych w radach nadzorczych w spółkach z udziałem państwa. Jednocześnie **w Czechach** w celu zapewnienia przejrzystości procesu nominacji uchwalono ustawę nr 353/2019 o wyborze osób do organów zarządzających i nadzorujących osób prawnych z udziałem państwa (ustawa o nominacjach)³². W ustawie tej wprowadzono przepisy dotyczące działalności Komisji ds. Nominacji Personalnych oraz określono tryb wyboru osób proponowanych do organów zarządzających i nadzorujących osób prawnych z udziałem państwa. Komisja ds. Nominacji Personalnych pełni funkcję organu doradczego rządu, a jej członkowie są powoływani (na okres 5 lat z możliwością ponownego powołania na kolejną kadencję) i odwoływani przez rząd. Członkiem Komisji może być osoba fizyczna, która nie była karana, nie została wpisana do rejestru dłużników, ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 30 lat, nie należy do partii politycznej ani ruchu politycznego oraz posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania osobami prawnymi, prawa, HR, audytu, ekonomii lub w zakresie finansów lub gospodarki. Zgodnie z przepisami ustawy nr 353/2019 właściwe ministerstwo, któremu podlega osoba prawna z udziałem państwa, zgłasza kandydatów do zaopiniowania przez Komisję ds. Nominacji Personalnych. Ministerstwo przedkłada Komisji ds. Nominacji Personalnych kandydatury na stanowiska w organach osoby prawnej z udziałem państwa, w tym w radach nadzorczych. Zgodnie z § 14 ust. 2 ustawy nr 353/2019 osoba nominowana nie może

³⁰ We Francji, choć w ustawie o demokratyzacji sektora publicznego (*Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public*: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006084210>) oraz ordonansie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzania i operacji na kapitale spółek z udziałem publicznym (*Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique*: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029391551>) nie wskazano kategorii niezależnych członków rad nadzorczych, to zgodnie z przepisami ordonansu dokonano rozróżnienia na członków rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem państwa powoływanych przez rząd oraz proponowanych przez rząd, jako akcjonariusza.

³¹ W Niemczech kwestie związane z działalnością i funkcjonowaniem spółek z udziałem państwa reguluje ustawa o spółkach akcyjnych (*Aktiengesetz*, AktG, <https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG000300308>). Na poziomie federalnym kwestie ładu korporacyjnego mogą być określone w odrębnych ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych spółek z udziałem państwa. Na przykład w ustawie o utworzeniu kolei niemieckich (*Gesetz über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft*, w skrócie – *Deutsche Bahn Gründungsgesetz* – DBGrG; <https://www.gesetze-im-internet.de/dbgrg/BJNR238600993.html#BJNR238600993BJNG000300303>), nie uregulowano kwestii niezależnych członków rady nadzorczej.

³² *Zákon č. 353/2019 Sb. o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)*, z późn. zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-353>.

w dacie rozpoczęcia pełnienia funkcji oraz przez okres jej pełnienia: (1) prowadzić działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej obejmującej zakres działalności osoby prawnej, do organów której jest powoływana, ani na rzecz innych osób, ani pośredniczyć w transakcjach gospodarczych innego podmiotu; (2) być członkiem organu statutowego lub kontrolnego osoby prawnej o takim samym lub podobnym przedmiocie działalności; (3) uczestniczyć w działalności spółki kapitałowej o takim samym lub podobnym przedmiocie działalności, jak zakres działalności osoby prawnej, do organów której jest powoływana, lub prowadzić na rzecz tej osoby prawnej działalności zarobkowej. Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej informację o kandydacie, którego nominację proponuje. Komisja ds. Nominacji Personalnych przeprowadza rozmowę z kandydatem, a następnie zajmuje stanowisko (rekomenduje/nie rekomenduje). Opinia Komisji nie jest wiążąca dla właściwego ministerstwa. Ministerstwo uzasadnia powołanie danej osoby na stanowisko, uwzględniając opinię Komisji ds. Nominacji Personalnych. Jeżeli ministerstwo powołuje kandydata na stanowisko pomimo negatywnej opinii Komisji, w uzasadnieniu należy podać powód, dla którego ministerstwo doszło do innego wniosku. Ministerstwo niezwłocznie przesyła informację o powołaniu na stanowisko wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu Komisji ds. Nominacji Personalnych i publikuje ją na swojej stronie internetowej.

W Estonii w § 80 ustawy o majątku państwowym³³, wskazującym wymagania wobec kandydatów na członków rady nadzorczej, zastrzeżono, że w statucie spółki musi znaleźć się warunek, że członkiem rady nadzorczej nie może być osoba pozostająca w istotnym konflikcie interesów ze spółką, który może wynikać m.in. z faktu, że dana osoba lub osoba z nią powiązana (małżonek, zarejestrowany partner, rodzic, dziecko, wnuk i każda osoba spokrewniona, z którą kandydat na członka rady pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) m.in.: prowadzi na własny rachunek działalność w tym samym obszarze, co spółka państwowa; jest współnikiem w spółce jawnej lub komplementariuszem w spółce komandytowej, która prowadzi działalność w tym samym obszarze, co spółka państwowa; posiada znaczący udział w spółce, która prowadzi działalność w tym samym obszarze, co spółka państwowa lub jest członkiem organu zarządzającego spółki, która prowadzi działalność w tym samym obszarze, co spółka państwowa (chyba że jest to spółka powiązana ze spółką

³³ *Riigivaraseadus*, RT I 2009, 57, 381, <https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023084?leiaKehtiv>; wer. ang.: *State Assets Act*, <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/502012024010/consolide>.

państwową w sposób określony w ustawie). Ponadto w dokumencie „Zasady polityki uczestnictwa Republiki Estońskiej (polityka uczestnictwa w spółkach)”³⁴ wskazano, że co do zasady urzędnicy publiczni nie stanowią więcej niż 50% członków rady nadzorczej i nie są wybierani na przewodniczących rady. Do rad nadzorczych nie wybiera się urzędników bezpośrednio zaangażowanych w decyzje nadzorcze dot. danej spółki. Do składu rady nadzorczej nie są wybierani także ministrowie, członkowie Riigikogu (parlamentu Estonii), liderzy partii politycznych reprezentowanych w Riigikogu, członkowie komitetu ds. nominacji, sekretarze generalni ministerstw oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska publiczne.

(2) Liczebność rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa

Poza ogólnymi przepisami znajdującymi zastosowanie do spółek kapitałowych, w części państw członkowskich UE obowiązują szczególne przepisy lub wytyczne rządu dotyczące liczebności rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa.

W Bułgarii, zgodnie z art. 22 ustawy o przedsiębiorstwach publicznych, rady nadzorcze przedsiębiorstw publicznych sklasyfikowanych jako „duże”³⁵ składają się z co najmniej 5 członków.

W Estonii, zgodnie z dokumentem „Zasady polityki uczestnictwa Republiki Estońskiej (polityka uczestnictwa w spółkach)”, co do zasady liczba członków rady nadzorczej powinna być odpowiednio duża, aby zapewnić zdolność do pracy i różnorodność, ale wystarczająco mała, aby zapewnić sprawną organizację. Rada liczy zazwyczaj 4-6 członków, ale liczba ta może być większa lub mniejsza w zależności od etapu rozwoju spółki i skali jej działalności.

W Holandii, poza ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego (księga 2, art. 158 i 268) odnoszącymi się do liczebności rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, według „Podręcznika nominacji w spółkach z udziałem państwa” statut spółki z udziałem państwa powinien określać minimalną i maksymalną liczbę członków rady nadzorczej. Państwo zaleca, aby spółki z udziałem państwa zawarły w ogólnym profilu, co spółka uważa za optymalną liczbę członków rady nadzorczej.

³⁴ *Eesti Vabariigi osaluspoliitika (äriühingutes osalemise poliitika) põhimõtted*; dokument jest dostępny wyłącznie w j. estońskim: <https://www.fin.ee/media/5342/download>; przy opracowaniu korzystano z tłumaczenia maszynowego (DeepL).

³⁵ Zgodnie z bułgarską ustawą o rachunkowości (*Закон за счетоводството*, <https://lex.bg/laws/ldoc/2136697598>) „duże” przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo spełniające przynajmniej dwa z trzech kryteriów: suma aktywów wynosi co najmniej 38 mln BGN (ok. 19,4 mln EUR wg kursu EBC z 12.03.2024); przychody netto ze sprzedaży wynoszą co najmniej 76 mln BGN (ok. 38,8 mln EUR wg kursu EBC z 12.03.2024); średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 osób.

(3) Wymogi w zakresie kwalifikacji kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa

Poza wymogami odnoszącymi się do niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa (por. pkt. (1)), w analizowanych państwach członkowskich UE określono ogólne wymogi odnoszące się do wszystkich kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa.

W Bułgarii, zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach publicznych, członkowie organów zarządzających i kontrolnych muszą być osobami o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, odpowiednim do szczególnego charakteru działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo publiczne, spełniać określone kryteria reputacji i uczciwości oraz być w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych im obowiązków. Przepisy wykonawcze do ustawy o przedsiębiorstwach publicznych³⁶ doprecyzowują, że kryteriami wyboru kandydatów na członków organów zarządzających i kontrolnych przedsiębiorstw publicznych są m.in.: odpowiednie wykształcenie na określonych kierunkach studiów, które zapewniają wiedzę i kompetencje niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków na danym stanowisku; doświadczenie zawodowe zapewniające umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków członka organu zarządzającego i nadzorczego; dobra reputacja; inne odpowiednie umiejętności i kompetencje zawodowe, zgodnie ze specyfiką danego przedsiębiorstwa. W zależności od ustalonych kryteriów wyboru, organ wykonujący prawa właścicielskie określa również odpowiednie wskaźniki ich spełnienia.

W Danii w dokumencie „Polityka własnościowa państwa” przyjęto ogólne wytyczne w zakresie wymogów odnoszących się do kandydatów na członków rad dyrektorów w spółkach z udziałem państwa – wybór członków rady dyrektorów musi odbywać się w oparciu o udokumentowane kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie, które uważa się za przydatne do zarządzania daną spółką. Jednocześnie należy dążyć do tego, aby rada dyrektorów jako całość posiadała odpowiedni profil kompetencyjny, zapewniający w dłuższej perspektywie tworzenie wartości i realizację celów spółki.

W Estonii, zgodnie z dokumentem „Zasady polityki uczestnictwa Republiki Estońskiej (polityka uczestnictwa w spółkach)”, przy ocenie kandydatów do rad

³⁶ Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147723>.

nadzorczych w spółkach z udziałem państwa komitet ds. nominacji kieruje się: kompetencjami zgodnymi z charakterem i potrzebami danej spółki, spójnością rady jako zespołu osób, gotowością kandydatów do zaangażowania się, ich dyspozycyjnością, nienaganną reputacją, wysokimi wartościami etycznymi, doświadczeniem zawodowym (na stanowiskach zarządzających, eksperckich itp.), brakiem konfliktu interesu (np. brakiem powiązań z konkurencją czy innymi związanymi ze spółką przedsiębiorstwami). Ponadto w § 80 ust. 1 ustawy o majątku państwowym zastrzeżono, że do rady nadzorczej nie można powołać osoby, która nie posiada doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, z uwzględnieniem obszaru działalności spółki, a także zdolności do działania z należytą starannością i w celu zapewnienia ochrony interesów spółki oraz interesów państwa jako podmiotu zaangażowanego w działalność spółki.

W Holandii w „Podręczniku nominacji w spółkach z udziałem państwa” wskazano, że kandydaci na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem państwa powinni spełniać kryteria określone w „Holenderskim Kodeksie Ładu Korporacyjnego”. Kodeks ten w sposób ogólny określa wymogi w stosunku do członków rad nadzorczych spółek z udziałem państwa, wskazując, że skład rady nadzorczej powinien zapewniać różnorodność m.in. w zakresie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i kompetencji. Każdy członek rady nadzorczej powinien posiadać specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonywania jego obowiązków, a także umiejętność dokonania oceny szerokiego zakresu ogólnego zarządzania.

Na Litwie, zgodnie z art. 23¹ ust. 5 ustawy o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem państwowym i komunalnym oraz jego wykorzystaniu, kandydat na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem państwa m.in. musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny; mieć nienaganną reputację; nie może być udziałowcem lub przedstawicielem spółki lub spółki z nią powiązanej. Ponadto szczególne wymagania dotyczące kandydatów na członków rady nadzorczej określa ministerstwo wykonujące prawo własności w stosunku do spółki w imieniu państwa, uwzględniając poprzemy danej spółki oraz brakujące i pożądane kompetencje w radzie nadzorczej³⁷.

Na Łotwie procedury nominowania członków zarządu i rady nadzorczej w przypadku zarządzania państwowymi udziałami kapitałowymi określa art. 31 ustawy w

³⁷ *State-Owned Enterprises in Lithuania 2022/2023*, https://governance.lt/wp-content/uploads/2023/11/VKC-VVI-Metine-Ataskaita_2023_EN_.pdf.

sprawie zarządzania udziałami kapitałowymi państwa i spółkami kapitałowymi³⁸. Na członków zarządu lub rady nadzorczej nie może zostać powołana: 1) osoba bez wyższego wykształcenia; 2) osoba, która była karana za przestępstwo umyślne bez zatarcia lub usunięcia skazania; 3) osoba, która w wyniku prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym została pozbawiona prawa prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub innej działalności zawodowej; 4) osoba, wobec której ogłoszono postępowanie upadłościowe; 5) osoba, która jest lub która w okresie ostatnich 24 miesięcy do upływu ostatecznego terminu składania zgłoszeń w ramach publicznej procedury zgłaszania kandydatów była funkcjonariuszem partii politycznej lub sojuszu partii politycznych, który realizuje zarządzanie partią polityczną lub sojuszem partii politycznych, w tym podejmuje decyzje lub realizuje reprezentację w jej imieniu (np. członek zarządu, kierownik, prezes, przewodniczący, sekretarz generalny). Szczegółowe przepisy dotyczące procedury powoływania członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, w których udziały kapitałowe należą do państwa lub pochodnej osoby publicznej, w tym dotyczące wykształcenia, znajomości języków obcych i doświadczenia zawodowego członków rady nadzorczej, zawarte zostały w rozporządzeniu nr 20 Rady Ministrów³⁹.

(4) Objęcie spółek z udziałem państwa przepisami rozporządzenia (UE) 537/2014

W Bułgarii, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii i Słowenii⁴⁰, według danych Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) z kwietnia 2023 r., spółki z udziałem państwa są jednostkami interesu publicznego, do których znajduje zastosowanie rozporządzenie (UE) 537/2014⁴¹.

³⁸ *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums*, <https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums>; (*Law on Governance of Capital Shares of Public Entity and Management of Capital Companies Thereof*, tekst ustawy dostępny w języku angielskim na stronie: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/269907-law-on-governance-of-capital-shares-of-public-entity-and-management-of-capital-companies-thereof>).

³⁹ *Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai*, <https://likumi.lv/ta/id/312171-valdes-un-padomes-loceklu-nominesanas-kartiba-kapitalsabiedribas-kuras-kapitala-dalas-pieder-valstij-vai-atvasinatai-publiskai-....>

⁴⁰ *Database of Public Interest Entity Definitions by Jurisdiction*, April 2023, <https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2023-05/FINAL%20-%20Database%20of%20PIE%20Definitions%20by%20Jurisdiction%20051723.pdf>.

⁴¹ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG*, Dz. Urz. UE L 158, 27.5.2014, s. 77.

(5) Jawność wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem państwa

Poza ogólnymi przepisami znajdującymi zastosowanie do spółek kapitałowych w części państw członkowskich UE obowiązują szczególne przepisy lub wytyczne rządu dotyczące jawności wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących spółek z udziałem państwa.

W Bułgarii przedsiębiorstwa publiczne sporządzają kwartalne i roczne sprawozdania finansowe, analizy i raporty oraz przedkładają je organowi wykonującemu prawa własności w imieniu państwa oraz Agencji Przedsiębiorstw Publicznych i Kontroli. Wśród przedłożonych informacji należy zawrzeć sprawozdanie na temat członków organów zarządzających i kontrolnych, w tym sprawozdanie na temat ich wynagrodzenia. Przedsiębiorstwa publiczne sklasyfikowane jako „duże” podlegają zaostrzonym wymogom informacyjnym. Przedsiębiorstwa te muszą prowadzić stronę internetową, na której publikują m.in. informacje na temat kwalifikacji członków organów zarządzających i kontrolnych, sposobu ich powoływania oraz wysokości ich wynagrodzenia. Agencja Przedsiębiorstw Publicznych i Kontroli publikuje otrzymane informacje na swojej stronie internetowej oraz przygotowuje roczne zbiorcze sprawozdanie analityczne dotyczące przedsiębiorstw publicznych, które zawiera m.in. informacje dotyczące składu organów zarządzających i kontrolnych oraz ich wynagrodzenia. Roczny skrócony raport analityczny jest przedkładany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów do dnia 31 października następnego roku i jest przedkładany Zgromadzeniu Narodowemu w ciągu jednego miesiąca od jego zatwierdzenia. Zatwierdzone roczne sprawozdanie podsumowujące jest publikowane w języku bułgarskim i angielskim na stronie internetowej Agencji, a także wydawane w formie papierowej.

W Danii w dokumencie „Polityka własnościowa państwa” przewidziano, że w spółkach z udziałem państwa należy opracować politykę wynagrodzeń rady dyrektorów, która musi zostać zatwierdzona na walnym zgromadzeniu i opublikowana. Wysokość wynagrodzeń członków rady dyrektorów za lata ubiegłe musi być ujęta w raporcie rocznym.

W Estonii „Zasady polityki uczestnictwa Republiki Estońskiej (polityka uczestnictwa w spółkach)” zawierają wytyczne w sprawie publikowania na stronach internetowych spółek z udziałem państwa kwartalnych raportów okresowych, raportu

rocznego zatwierdzonego przez walne zgromadzenie oraz przeglądu działalności rady nadzorczej. Ponadto spółki są zobowiązane do ujawniania i publikowania na swoich stronach internetowych informacji obejmujących m.in. nazwiska członków rady nadzorczej i zarządu, a także ich wynagrodzenia. Wszystkie informacje ujawniane okresowo powinny być łatwo dostępne i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Na Łotwie, zgodnie z postanowieniami ustawy w sprawie zarządzania udziałami kapitałowymi państwa i spółkami kapitałowymi, spółka kapitałowa podmiotu publicznego i publiczno-prywatna spółka kapitałowa publikuje – stale, z niezbędnymi aktualizacjami – na swojej stronie internetowej (w przypadku jej braku – na stronie internetowej właściciela udziałów kapitałowych) informacje dotyczące zasad polityki wynagrodzeń oraz informacje o wynagrodzeniach poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej.

(6) Zakaz dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych i komitetów wyborczych przez osoby wchodzące w skład rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem państwa

W żadnym z analizowanych państw (**Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Holandia, Niemcy**) nie zidentyfikowano przepisów wprost wykluczających możliwość dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych i komitetów wyborczych przez osoby fizyczne wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących w spółkach z udziałem państwa. **W Niemczech** partie polityczne mogą przyjmować darowizny, jednak zgodnie z § 25 ust. (2), pkt 7 ustawy o partiach politycznych⁴² możliwość ta nie dotyczy sytuacji, gdy darowizny takie są przekazane partii w oczekiwaniu na określoną korzyść gospodarczą lub polityczną lub w zamian za taką korzyść.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Rozwiązania zawarte w projekcie będą miały wpływ przede wszystkim na:

– spółki, w których Skarb Państwa, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne są jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami (w 2023 r. było to 128 przedsiębiorstw prowadzących działalność, w większości spółek z o.o.)⁴³,

⁴² Gesetz über die politischen Parteien, <https://www.gesetze-im-internet.de/partg/>.

⁴³ Bez spółek w upadłości i likwidacji. Zob. Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa 2023-03-31, https://dane.gov.pl/pl/dataset/1198/resource/48179/table?page=1&per_page=20&q=&sort= [dostęp: 12 marca 2024 r.].

- osoby wchodzące w skład organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
- członków partii politycznych,
- osoby, które w okresie pięciu ostatnich lat przed powołaniem do organu nadzorczego wykonywały mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego,
- ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
- Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

V. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Uzasadnienie nie zawiera informacji na temat konsultacji projektu.

W Systemie Informacyjnym Sejmu wskazuje się, że dnia 6 marca 2024 r. projekt został skierowany do konsultacji (SN, KRRP, NRA, PG, RDS, PGRP, UODO, PIP, RMiŚP, KIG, NBP, KRBR, FZZ, OPZZ, NSZZ"S", FPP, Lewiatan, BCC-ZP, ZRP, PRP i ZPiP) przez Marszałka Sejmu. Tego samego dnia projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projekt wywoła niewielki wzrost wydatków z budżetu państwa (w częściach: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i 55 – Aktywa państwowe), związany z funkcjonowaniem Komitetu Dobrego Zarządzania oraz utworzeniem i utrzymaniem rejestru wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów nadzorczych i organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Wnioskodawcy ocenili, że koszt utworzenia tego rejestru będzie niższy niż 10 mln zł, a jego rocznego funkcjonowania nie przekroczy 2 mln zł.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Zaproponowane przez projektodawców rozwiązania powinny wpłynąć pozytywnie na ład korporacyjny w niektórych spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, a w rezultacie na jakość podejmowanych w nich decyzji strategicznych i ich wyniki finansowe.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projekt wprowadza nowe obowiązki informacyjne związane z funkcjonowaniem Rejestru wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Literalnie projekt przewiduje, że dane do Rejestru wynagrodzeń wprowadzać ma *osoba uprawniona do reprezentacji spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej* (projektowany art. 44a ust. 4 u.z.m.p.). Nie jest przy tym jasne, co należy rozumieć pod pojęciem *państwowej jednostki organizacyjnej*, a ostatecznie na kim spoczywać ma przedmiotowy obowiązek. Wydaje się, że projektowany art. 44a ust. 4 u.z.m.p. został błędnie sformułowany i zamiast wskazywać na *państwową jednostkę organizacyjną* powinien wskazywać na *państwową osobę prawną*.

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych związanych z procedurą powoływania członków organów nadzorczych w spółce, w której Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, a także w innych spółkach, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna. W tym zakresie podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (lub państwowa osoba prawna) zobowiązany będzie do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego listę zawierającą imiona i nazwiska osób, które zamierza powołać (zgłosić lub wskazać) do organu nadzorczego spółki najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem ich powołania (wyboru lub wskazania). Należy w tym miejscu odnotować, że z uwagi na występujące niekiedy rozproszenie kompetencji Skarbu Państwa w zakresie realizacji funkcji nadzoru właścicielskiego zdarza się, że podmiot uprawniony do wskazania (zgłoszenia) członka rady nadzorczej nie zawsze będzie tym samym, który z mocy przepisu uprawniony będzie do wykonywania praw z akcji lub udziałów. Także projekt przewiduje wprowadzenie takiego rozwiązania w odniesieniu do Komitetu Dobrego Zarządzania, który z jednej strony ma powoływać i odwoływać członków niezależnych w organach nadzorczych [projektowany art. 25 ust. 1 pkt 1 u.z.m.p.], z drugiej strony nie jest uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów w spółkach.

IX. Wpływ na rynek pracy

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych może mieć wpływ na decyzje o kandydowaniu lub niekandydowaniu do tych organów. Trudno jest jednak określić kierunek tych zmian, przede wszystkim z uwagi na brak danych o zróżnicowaniu wysokości wynagrodzeń na tych stanowiskach ze względu na formę własności przedsiębiorstw.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Zakaz dokonywania wpłat i przekazywania wartości niepieniężnych na rzecz partii politycznych i ich komitetów wyborczych przez osoby wchodzące w skład organów nadzorczych i zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych będzie miał pozytywny wpływ na ograniczenie zjawiska korupcji politycznej oraz negatywny na dochody partii politycznych.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 9 (dotyczącego powołania przez Radę Ministrów Komitetu Dobrego Zarządzania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu), który ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 projektu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Komitet Dobrego Zarządzania przeprowadzić ma nabór i powołać członków niezależnych w organach nadzorczych.

W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa wykonać mają czynności: dostosowujące liczbę członków organów nadzorczych do wymogu określonego w projektowanym art. 18b ust. 1 u.z.m.p. oraz prowadzące do odwołania członków organów nadzorczych niespełniających wymogów określonych w projektowanym art. 18b ust 2 i 3 u.z.m.p. (art. 11 projektu).

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy zajmować będą w spółkach stanowiska określone w art. 6 u.o.p.d. są zobowiązane zrzec się tych stanowisk, lub zrezygnować z pełnienia funkcji publicznej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 12 projektu).

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ani projekt, ani uzasadnienie nie wskazują na jego planowaną ewaluację.

XIII. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt nie zawiera załączników.

Autorzy:

dr Danuta Adamiec, Justyna Branna, Natalia Firlej, dr Marta Karkowska, Kaja Krawczyk, Daniela Kupis, Angelina Tazuszel (pkt III)
specjalistki w Wydziale Oceny Skutków Regulacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

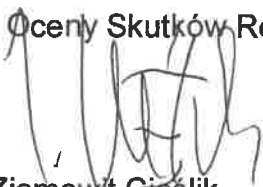
dr Adrian Grycuk (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

dr Adam Karczmarek (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak

Deskryptory bazy REX: informacja publiczna, Konstytucja, mienie komunalne, OSR, Skarb Państwa, spółka, Unia Europejska

Weryfikacja: A. Tomaszewska, P. Chybalski (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII), D. Dziewulak (pkt III), P. Russel (pkt IV, VI, VII, IX, X).